

Manifestação Técnica — PL nº 1826/2026

Ofício: SMG nº 1665/2026 | **Órgão:** SMDE | **Data:** maio de 2026

Em atenção ao Ofício SMG nº 1665/2026, referente ao PL nº 1826/2026, de autoria do Vereador Marcio Santos, que institui o Programa Municipal de Coberturas Verdes e Sustentáveis no âmbito do Município do Rio de Janeiro, incentivando a implantação de telhados verdes e jardins verticais em edificações públicas e privadas como medida de adaptação climática, esta Subsecretaria posiciona-se em sentido de **nada a opor** à proposta.

O PL estrutura-se em três eixos: o art. 1º cria o Programa Municipal, com objetivos que abrangem redução de ilhas de calor, absorção de águas pluviais, melhoria da qualidade do ar e eficiência energética (art. 3º, I–VIII); o art. 4º autoriza o Poder Executivo a conceder incentivos fiscais — incluindo desconto progressivo no IPTU, na forma do Programa IPTU Verde já existente no Município — e incentivos urbanísticos; o art. 5º torna obrigatória a implantação de cobertura verde em novos edifícios públicos municipais e em reformas significativas de cobertura. A competência municipal está fundada nos arts. 30, I e II, e 23, VI, da CF/1988 (BRASIL. "Constituição Federal", Senado Federal, 1988).

A urgência é evidenciada pelo contexto climático: setembro de 2024 registrou anomalias térmicas de até 7°C acima da média histórica em múltiplos estados, com cidades do Sudeste e Centro-Oeste ultrapassando 43°C (INMET. "Eventos extremos: Seca e calor intenso marcam setembro de 2024", Instituto Nacional de Meteorologia, 2024). Pesquisa da EPA documenta que coberturas verdes reduzem a temperatura superficial do telhado em até 31°C, o escoamento pluvial em 60–100% e a demanda por resfriamento em 70% (US EPA. "Using Green Roofs to Reduce Heat Islands", US Environmental Protection Agency, 2024). O IPCC documenta soluções baseadas na natureza em ambiente urbano entre as estratégias prioritárias de mitigação e adaptação climática para cidades (IPCC. "Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change", IPCC, 2022).

Nesse sentido, o PL nº 1826/2026 expande a infraestrutura verde municipal ao articular incentivos fiscais ao Programa IPTU Verde já vigente, com obrigatoriedade restrita ao setor público e permissividade às edificações privadas. Esta Subsecretaria posiciona-se em sentido de **nada a opor** ao PL nº 1826/2026.